

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6233/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี
นาย สมบูรณ์ แสง ศิลป ชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 57, มาตรา 67, มาตรา 91

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธี สูดดมควันและมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งติดอยู่ที่กระดาดตะกั่ว มีรอยเผาไหม้จำนวน 1 ชิ้น ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟ้องขอโจทก์จึงเป็นกรณีที่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องยอมหมายความว่าจำเลยรับว่าได้กระทำความผิดทั้งสองกรรม ซึ่งเป็นความผิดต่างฐานกัน แม้เมทแอมเฟตามีนที่จำเลยเสพ และมีไว้ในครอบครองเป็นจำนวนเดียวกันก็ถือว่าการกระทำ ดังกล่าวเป็นความผิดสองกรรม หาใช่กรรมเดียวไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีสูดดมควันและจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนติดอยู่ที่กระดาดตะกั่วมีรอยเผาไหม้จำนวน 1 ชิ้น ซึ่งไม่สามารถแยกคำนวณจำนวนปริมาณและน้ำหนักได้อันเป็นอุปสรรคในการเสพซึ่งเหลือจากการเสพไว้ในความ

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยกระดาดตะกั่วมี รอยเผาไหม้ 1 ชิ้น และไฟแช็กแก๊ส 1 อันเป็นของกลาง ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกมีกำหนด 1 ปี รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปีขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 67, 91, 102 และให้ริบของกลางและบวกโทษจำคุกของจำเลยที่รอไว้

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเคยต้องโทษและรอการลงโทษจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57, 91 จำคุก 1 ปีตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จำคุก 1 ปี รวม จำคุก 2 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี บวกโทษจำ คูกที่รอการลงโทษไว้รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวและขอให้รอก การลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาตามที่จำเลยฎีกาเพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือไม่ ในปัญหานี้แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ได้วินิจฉัยมาศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไป ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิด หลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีสูดดมควัน และมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งติดอยู่ที่กระดาดตะกั่วมีรอยเผาไหม้จำนวน 1 ชิ้น ไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟ้องของโจทก์จึงเป็นกรณีที่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลย
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องย่อม
หมายความว่า จำเลยรับว่าได้กระทำความผิดทั้งสองกรรมซึ่งเป็นความผิดต่างฐาน
กันแม้เมทแอมเฟตามีนที่จำเลยเสพและมีไว้ในครอบครองเป็นจำนวนเดียวกันก็
ถือว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดสองกรรม หาใช่กรรมเดียวไม่ที่ศาลชั้นต้น
วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิด 2 กระทงนั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ